

次の【事例】は、甲に対する強盗殺人被告事件の公判前整理手続におけるやり取りである。このやり取りに関する後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

裁判長: それでは、甲に対する強盗殺人被告事件に関する第1回の公判前整理手続を開始します。

本期日においては、被告人が公判前整理手続に出頭しています。被告人、名前と生年月日を教えてください。

被告人: 甲です。昭和37年10月10日生まれです。

裁判長: 被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができます①。分かりましたか。

被告人: はい。分かりました。

裁判長: 検察官からは、裁判所に対し、あらかじめ証明予定事実記載書面が提出され②、併せて、証拠等関係カード記載の証拠の取調べ請求がされています。検察官、証明予定事実と請求証拠については、これらの書面のとおりでよろしいですか。

検察官: はい。

裁判長: 弁護人は、検察官からこれらの書面を受け取っていますか。

弁護人: はい。あらかじめ送付を受けました③。

裁判長: 請求証拠について開示を受けましたか。

弁護人: はい。証拠の開示を受けております④。

裁判長: 弁護人、刑事訴訟法第316条の15に規定する類型証拠の開示を受けていますか。

弁護人: 幾つか証拠の開示を受けていますが、弁護人としては、一部の類型については更に刑事訴訟法第316条の15に規定する類型証拠の開示を求めたいと考えています⑤。

【記述】

ア. ①については、裁判所は、刑事訴訟法上、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合に、被告人に対し告知しなければならない。

イ. ②については、検察官は、刑事訴訟法上、裁判所に対し、証明予定事実記載書面の提出をしなくてもよい。

ウ. ③については、検察官は、刑事訴訟法上、弁護人に対し、証明予定事実記載書面の送付をしなくてもよい。

エ. ④については、検察官は、刑事訴訟法上、弁護人に対し、取調べ請求に係る証拠書類や証拠物を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えなければならない。

オ. ⑤については、弁護人は、刑事訴訟法第316条の15に規定する類型証拠の開示請求をするに当たり、具体的に主張を明示しなければならない。

1. ア イ 2. ア エ 3. イ オ 4. ウ エ 5. ウ オ

№180	公判前整理手続	正答率
H24-29	正解 2	81%

ア 正しい

316条の9第3項。裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。その趣旨は、公判前整理手続において、被告人が進んで供述した内容が証拠とされ得る（316条の31第1項参照）ということは、被告人の公判前整理手続期日における供述が被告人にとって不利な証拠ともなり得ることを意味するので、被告人に対する権利告知が必要となるという点にある。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

316条の13第1項。検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。その趣旨は、証明予定事実、公訴事実全般と適正な科刑に必要な情状事実にわたるものであり、相当な分量になることもある上、争点整理等の出発点となるというその重要性にかんがみ、裁判所と相手方当事者である被告人又は弁護人に対し証明予定事実を書面で明らかにするという点にある。したがって、本記述は、裁判所に対し、証明予定事実記載書面を提出しなければならないとすべきところ、提出しなくてもよいとしている点で、誤っている。

ウ 誤っている

316条の13第1項。検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。その趣旨は、証明予定事実、公訴事実全般と適正な科刑に必要な情状事実にわたるものであり、相当な分量になることもある上、争点整理等の出発点となるというその重要性にかんがみ、裁判所と相手方当事者である被告人又は弁護人に対し証明予定事実を書面で明らかにするという点にある。したがって、本記述は、弁護人に対し、証明予定事実記載書面を送付しなければならないとすべきところ、送付しなくてもよいとしている点で、誤っている。

エ 正しい

316条の14第1項柱書、1号かつこ書。検察官は、検察官請求証拠（316条の13第2項参照）については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、開示をしなければならない。この開示の方法として、検察官請求証拠が証拠書類又は証拠物である場合には、弁護人に対しては、当該証拠書類又は証拠物を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えなければならない。公判前整理手続に付された事件については299条1項の規定は適用されず（316条の13第3項）、本条が適用されることになるが、299条に比して開示方法が拡充されている。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている

316条の15第3項柱書、1号。被告人又は弁護人は、316条の15第1項の開示〔注：類型証拠の開示〕の請求をするときは、316条の15第1項各号に掲げる証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項（316条の15第3項1号イ）を明らかにしなければならない。これは、どのような証拠を、どのような範囲で開示することを求めるのかが識別できるだけの特定を要求するものであるが、同時に、その程度の特定で足りる。よって、316条の15第3項1号イの事項については、弁護人は具体的に主張を明示しなければならないわけではない。また、当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他被告人の防御の準備のために

当該開示が必要である理由（316条の15第3項1号ロ）も明らかにしなければならない。これは、証拠の重要性や必要性に関するものであるが、重要性や必要性の有無や程度は、個別に判断されるものであるから、当該類型証拠が、どの検察官請求証拠の証明力を判断する上で、なぜ重要であり必要であるのかを具体的に明らかにする必要がある。しかし、弁護人は、なぜ重要であり必要であるのかを具体的に明らかにすることは要求されているものの、具体的に主張を明示しなければならないわけではない。したがって、本記述は、類型証拠の開示請求をするに当たり、具体的に主張を明示する必要はないとすべきところ、具体的に主張を明示しなければならないとしている点で、誤っている。なお、主張関連証拠の開示請求（316条の20）における関連性の要件については、既に請求証拠に加え、類型証拠の開示を受けている被告人側とすれば、その時点において、それらの開示を受けた証拠や、被告人側で把握している事件関係書類等の検討を踏まえて、具体的な内容を持った主張を明示する必要がある。なぜなら、事案によって想定される主張にはバリエーションがあるので、その時点で可能な限り具体的な主張をする必要があるからである。

以上により、正しい記述はアとエであり、したがって、正解は肢2となる。

